

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3380/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง ลำ ไย สม พยัคฆ์	โจทก์
	นาย หือหรือหอง โตวินัส กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 30

ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วมนั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องก็
หมายถึงยกฟ้องของโจทก์ร่วมด้วยเมื่อโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นคดีของโจทก์ร่วมจึงยุติลง ฉะนั้น แม้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้ฎีกาได้ โจทก์ร่วมก็ไม่มีสิทธิฎีกา ทั้งนี้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 15

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 362,
365, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางลำไย สมพัยค์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องก็หมายถึงยกฟ้อง
ของโจทก์ร่วมด้วย เมื่อโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดี
ของโจทก์ร่วมจึงยุติลง โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
15 แม้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้ฎีกาได้
ก็ตามฎีกาของโจทก์ร่วมก็เป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วม

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกานี้ อาจมีผู้สงสัยว่าเหตุใดโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฎีกา ทั้ง ๆ ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(14) ก็อธิบายคำว่า "โจทก์" ไว้ว่าหมายถึงพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน และเมื่อเป็นโจทก์ร่วมกันจะถือไม่ได้ เชี่ยวหรือว่าที่โจทก์อุทธรณ์นั้นเป็นการกระทำแทนโจทก์ร่วมด้วย ผู้เขียนเข้าใจว่าศาลฎีกาคงพิจารณาว่า เมื่อผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการแล้ว จริงอยู่แม้โจทก์กับโจทก์ร่วมจะมีสิทธิเช่นเดียวกัน แต่โจทก์ร่วมก็จะใช้สิทธิกระทำการให้เป็นที่ย่อมเสียแก่โจทก์ไม่ได้ (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32) และกรณีโจทก์อุทธรณ์หรือฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มิได้บัญญัติไว้ว่าให้ถือเสมือนว่า กระทำแทนโจทก์ร่วมด้วย แต่เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างมีสิทธิ จะใช้สิทธิหรือไม่ต้องพิจารณาแยกกัน คดีนี้โจทก์อุทธรณ์เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์ด้วย คดีของโจทก์ร่วมจึงยุติลง และจะถือว่าโจทก์อุทธรณ์แทนโจทก์ร่วมก็ไม่ได้ ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นเมื่อโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์ โจทก์ร่วมก็ไม่มีสิทธิฎีกา เพราะคดีของโจทก์ร่วมมิได้เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ วรวิทย์ฤทธิพิศ